

Respuestas breves de repaso para preguntas frecuentes de examen oral.

PARTE GENERAL

Pregunta: ¿Qué es una persona natural y cuándo comienza su existencia legal?

Respuesta: La persona natural es todo individuo de la especie humana. Su existencia legal comienza al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio?

Respuesta: La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer esos derechos por sí mismo, sin autorización de otro.

Pregunta: ¿Qué son los atributos de la personalidad?

Respuesta: Son cualidades jurídicas inherentes a toda persona, como nombre, domicilio, nacionalidad, estado civil, patrimonio y capacidad.

Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre acto jurídico y hecho jurídico?

Respuesta: El hecho jurídico produce efectos legales con independencia de la voluntad, mientras que el acto jurídico supone una manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos.

Pregunta: ¿Cuáles son los requisitos de existencia y validez del acto jurídico?

Respuesta: Los de existencia son voluntad, objeto, causa y solemnidades cuando la ley las exige. Los de validez son voluntad exenta de vicios, capacidad, objeto lícito y causa lícita.

Pregunta: ¿Qué vicios del consentimiento conoces?

Respuesta: Error, fuerza y dolo.

Pregunta: ¿Qué es la nulidad absoluta y la nulidad relativa?

Respuesta: La nulidad absoluta sanciona actos con objeto o causa ilícita, falta de solemnidades o incapacidad absoluta. La nulidad relativa protege intereses particulares frente a vicios del consentimiento o incapacidad relativa.

BIENES

Pregunta: ¿Qué clasificación de bienes contempla el Código Civil?

Respuesta: Entre otras, distingue bienes corporales e incorporeales, muebles e inmuebles, consumibles y no consumibles, fungibles y no fungibles.

Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre bienes muebles e inmuebles?

Respuesta: Los muebles pueden transportarse de un lugar a otro; los inmuebles están fijos al suelo o adheridos permanentemente a él.

Pregunta: ¿Qué son los bienes nacionales de uso público?

Respuesta: Son bienes cuyo dominio pertenece a la nación toda y cuyo uso corresponde a todos los habitantes, como calles, plazas, puentes y caminos.

Pregunta: ¿Qué significa que un bien sea consumible o fungible?

Respuesta: Consumible es el que se destruye o agota con el primer uso. Fungible es el que puede reemplazarse por otro de la misma especie, calidad y cantidad.

OBLIGACIONES

Pregunta: ¿Qué es una obligación?

Respuesta: Es un vínculo jurídico entre acreedor y deudor, en virtud del cual el primero puede exigir al segundo una prestación de dar, hacer o no hacer.

Pregunta: ¿Cuáles son sus fuentes?

Respuesta: La ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y, en la formulación clásica, también la declaración unilateral cuando la ley la reconoce.

Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre obligación de dar, hacer y no hacer?

Respuesta: En la de dar se debe transferir o entregar una cosa; en la de hacer, ejecutar un hecho; en la de no hacer, abstenerse de una conducta.

Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre obligación simplemente conjunta, solidaria e indivisible?

Respuesta: La simplemente conjunta se divide entre varios sujetos; la solidaria permite exigir el total a cualquiera de los deudores o acreedores según el caso; la indivisible no admite cumplimiento parcial por la naturaleza de la prestación o por disposición legal o convencional.

Pregunta: ¿Cuáles son los modos de extinguir las obligaciones?

Respuesta: Pago, novación, transacción, remisión, compensación, confusión, pérdida de la cosa que se debe, declaración de nulidad, condición resolutoria y prescripción, entre otros.

Pregunta: ¿Qué es el pago y cuáles son sus requisitos?

Respuesta: Es la prestación de lo que se debe. Requiere identidad e integridad del pago, y debe hacerse a persona capaz y legitimada para recibirlo, en tiempo y lugar debidos.

Pregunta: ¿Qué es la novación, compensación, remisión y confusión?

Respuesta: La novación extingue una obligación reemplazándola por otra nueva; la compensación extingue hasta el monto concurrente entre deudas recíprocas; la remisión es el perdón de la deuda; y la confusión ocurre cuando acreedor y deudor se reúnen en una misma persona.

CONTRATOS

Pregunta: ¿Qué es un contrato y cómo se clasifica?

Respuesta: Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Se clasifica, entre otras formas, en unilateral o bilateral, oneroso o gratuito, conmutativo o aleatorio, principal o accesorio, real, solemne o consensual.

Pregunta: ¿Cómo es un contrato unilateral o bilateral?

Respuesta: Es unilateral cuando una sola parte resulta obligada, y bilateral cuando ambas partes contraen obligaciones recíprocas.

Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre contrato oneroso y gratuito?

Respuesta: Es oneroso cuando reporta utilidad para ambos contratantes, gravándose cada uno en beneficio del otro. Es gratuito cuando beneficia a una de las partes sin equivalente para la otra.

Pregunta: ¿Qué elementos son de la esencia, naturaleza y accidentales?

Respuesta: Los de la esencia son indispensables para que el acto produzca efectos o tenga determinada especie; los de la naturaleza se entienden incorporados sin necesidad de estipulación; los accidentales son los que las partes agregan expresamente, como condición, plazo o modo.

Pregunta: ¿Qué pasa con el incumplimiento contractual?

Respuesta: Faculta al acreedor para pedir cumplimiento forzado, resolución del contrato con indemnización de perjuicios, o solo indemnización, según corresponda.

Pregunta: ¿Qué es la condición resolutoria tácita?

Respuesta: Es la que va envuelta en los contratos bilaterales y permite pedir la resolución si una parte no cumple lo pactado.

Pregunta: ¿Qué acciones tiene el acreedor frente al incumplimiento?

Respuesta: Puede demandar cumplimiento, resolución e indemnización de perjuicios. En ciertos casos también puede ejercer acciones conservativas o la excepción de contrato no cumplido.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre responsabilidad contractual y extracontractual?

Respuesta: La contractual nace del incumplimiento de una obligación previa; la extracontractual surge de la comisión de un hecho ilícito que causa daño sin vínculo obligacional previo entre las partes.

Pregunta: ¿Cuáles son los requisitos de la responsabilidad extracontractual?

Respuesta: Hecho ilícito, culpa o dolo, daño y relación de causalidad.

Pregunta: ¿Qué es el daño moral?

Respuesta: Es la lesión a intereses extrapatrimoniales de la persona, como sufrimiento, dolor, angustia, honra o integridad psíquica.

Pregunta: ¿Qué relación hay entre culpa, dolo y responsabilidad?

Respuesta: El dolo importa intención positiva de dañar o incumplir, mientras la culpa consiste en falta de diligencia. Ambos pueden fundar responsabilidad según el régimen aplicable.

Pregunta: ¿Qué ocurre con la responsabilidad por el hecho ajeno o por las cosas?

Respuesta: La ley hace responsable en ciertos casos a quien tiene deber de cuidado o guarda respecto de otra persona o cosa, como padres, empleadores o dueños de animales y edificios.

DERECHOS REALES

Pregunta: ¿Qué es el dominio?

Respuesta: Es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o derecho ajeno.

Pregunta: ¿Cuáles son las facultades del dominio?

Respuesta: Uso, goce y disposición.

Pregunta: ¿Qué es la posesión y en qué se diferencia de la mera tenencia?

Respuesta: La posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño; la mera tenencia reconoce dominio ajeno, como ocurre con el arrendatario o comodatario.

Pregunta: ¿Qué es la tradición?

Respuesta: Es un modo de adquirir el dominio que consiste en la entrega que el dueño hace de la cosa a otro, habiendo intención de transferir y adquirir.

Pregunta: ¿Qué modos de adquirir el dominio existen?

Respuesta: Ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte y prescripción.

Pregunta: ¿Qué es la prescripción adquisitiva?

Respuesta: Es un modo de adquirir el dominio por la posesión de la cosa durante el tiempo y con los requisitos que establece la ley.

Pregunta: ¿Qué son las servidumbres, usufructo, uso y habitación?

Respuesta: Son derechos reales limitados. La servidumbre grava un predio en utilidad de otro; el usufructo permite gozar de una cosa ajena conservando su forma y sustancia; el uso y la habitación otorgan facultades más restringidas conforme a las necesidades personales del titular.

FAMILIA

Pregunta: ¿Qué es el matrimonio desde el punto de vista civil?

Respuesta: Es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, según la formulación legal clásica, hoy leída conforme a la legislación vigente.

Pregunta: ¿Cuáles son los regímenes patrimoniales del matrimonio?

Respuesta: Sociedad conyugal, separación total de bienes y participación en los gananciales.

Pregunta: ¿Qué es la sociedad conyugal?

Respuesta: Es el régimen patrimonial legal supletorio en que se forma un patrimonio común administrado, por regla general, conforme a las reglas establecidas por la ley.

Pregunta: ¿Qué diferencias hay entre filiación matrimonial y no matrimonial?

Respuesta: En el régimen vigente no hay diferencias sustanciales de estatuto jurídico entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, pues rige el principio de igualdad de filiación.

Pregunta: ¿Cómo opera la compensación económica?

Respuesta: Procede cuando, por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores del hogar común, uno de los cónyuges sufrió menoscabo económico con ocasión del divorcio o nulidad.

Pregunta: ¿QuØ deberes existen respecto de los alimentos?

Respuesta: Los alimentos son una obligación legal de asistencia y comprenden lo necesario para la subsistencia, educación y desarrollo del alimentario, segœn su situación y la capacidad económica del alimentante.

SUCESORIO

Pregunta: ¿QuØ es la sucesión por causa de muerte?

Respuesta: Es un modo de adquirir el patrimonio transmisible de una persona por el hecho de su fallecimiento.

Pregunta: ¿QuØ diferencia hay entre sucesión testada e intestada?

Respuesta: La testada se defiende conforme a la voluntad del causante expresada en testamento; la intestada opera cuando no hay testamento eficaz y la ley determina a los herederos.

Pregunta: ¿QuØ son las asignaciones forzosas?

Respuesta: Son aquellas que el testador estÆ obligado a respetar y que la ley impone en favor de ciertos legitimarios o beneficiarios.

Pregunta: ¿QuØ es la legítima?

Respuesta: Es una asignación forzosa que corresponde a ciertos herederos, llamados legitimarios, y de la cual el causante no puede disponer libremente en perjuicio de ellos.

Pregunta: ¿QuØ diferencia hay entre heredero y legatario?

Respuesta: El heredero sucede al causante en todo o parte de su patrimonio; el legatario recibe especies o cuerpos ciertos, o bienes determinados a título singular.

Pregunta: ¿QuØ es la posesión efectiva?

Respuesta: Es la resolución judicial o administrativa que reconoce a una persona la calidad de heredero para ejercer y disponer de los bienes hereditarios en los tØrminos legales.

Pregunta: ¿Cœmo opera la partición de bienes?

Respuesta: Es el acto por el cual se pone fin a la comunidad hereditaria y se adjudican bienes determinados a cada comunero segœn sus derechos.

PRESCRIPCIÓN

Pregunta: ¿QuØ es la prescripción extintiva?

Respuesta: Es un modo de extinguir acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido durante cierto tiempo y concurriendo los demÆs requisitos legales.

Pregunta: ¿CuÆles son sus requisitos?

Respuesta: Acción prescriptible, inactividad del titular y transcurso del tiempo legal.

Pregunta: ¿Cœmo se interrumpe civil y naturalmente?

Respuesta: La interrupción civil se produce por demanda judicial notificada vÆlidamente; la natural, por reconocimiento expreso o tÆcito de la obligación por el deudor.

Pregunta: ¿Puede renunciarse a la prescripción?

Respuesta: Sí, pero solo una vez cumplida; no puede renunciarse anticipadamente.

PREGUNTAS INTEGRADORAS TÍPICAS

Pregunta: Explique estructura y requisitos del acto jurídico.

Respuesta: Debe abordarse su concepto, clasificación, elementos de existencia y validez, y la sanción que afecta su infracción, especialmente la nulidad.

Pregunta: Desarrolle la teoría de la nulidad.

Respuesta: Conviene distinguir nulidad absoluta y relativa, causales, titulares de la acción, saneamiento, declaración judicial y efectos entre partes y respecto de terceros.

Pregunta: Compare posesión, mera tenencia y dominio.

Respuesta: El dominio es derecho real; la posesión es hecho con protección jurídica y ánimo de señor y dueño; la mera tenencia importa reconocer dominio ajeno.

Pregunta: Explique fuentes y clasificación de las obligaciones.

Respuesta: Se debe exponer sus fuentes tradicionales y clasificaciones relevantes, como de dar, hacer o no hacer, civiles y naturales, divisibles e indivisibles, solidarias, principales y accesorias.

Pregunta: Analice incumplimiento contractual y remedios del acreedor.

Respuesta: Debe incluir mora, culpa, caso fortuito, cumplimiento forzado, resolución, indemnización y excepción de contrato no cumplido.

Pregunta: Desarrolle responsabilidad civil contractual y extracontractual.

Respuesta: Es útil comparar fuentes, requisitos, carga de la prueba, extensión de la indemnización y reglas de prescripción.

Pregunta: Explique el sistema sucesorio chileno.

Respuesta: Debe abarcar apertura de la sucesión, delación, herederos, legitimarios, testamento, sucesión intestada, partición y posesión efectiva.